

CONTRATO MARCO DE DESARROLLO WEB

En la ciudad de [Ciudad], a los [Día] días del mes de [Mes] de [Año], entre:

EL DESARROLLADOR: [Tu Nombre / Nombre de tu Emprendimiento], DNI/CUIT N° [Tu CUIT], con domicilio en [Tu Dirección], correo electrónico: [Tu Email] (en adelante, "EL DESARROLLADOR"); y

EL CLIENTE: [Nombre de la Empresa o Cliente], DNI/CUIT N° [CUIT del Cliente], con domicilio en [Dirección del Cliente], correo electrónico: [Email del Cliente], representado en este acto por [Nombre del Representante] (en adelante, "EL CLIENTE").

Ambas partes acuerdan celebrar el presente Contrato Marco de Desarrollo Web, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO

EL DESARROLLADOR se compromete a realizar el diseño y desarrollo de una aplicación web / sitio web para EL CLIENTE (en adelante, el "Proyecto"), según las especificaciones técnicas y requerimientos detallados en la Propuesta Comercial / Alcance del Proyecto N° [Número de propuesta/presupuesto], la cual forma parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: ALCANCE Y MODIFICACIONES (SCOPE CREEP)

1. El alcance del Proyecto queda delimitado exclusivamente a lo estipulado en la propuesta acordada.
2. Cualquier funcionalidad, página, diseño o integración no especificada explícitamente se considerará fuera de alcance y requerirá la emisión de un presupuesto adicional y la extensión de los plazos de entrega.

TERCERA: PLAZOS Y ENTREGAS

1. El plazo estimado para la ejecución del Proyecto será de [Cantidad] semanas / días hábiles, contados a partir de la recepción del pago del anticipo y de la totalidad del material inicial requerido a EL CLIENTE.
2. Dependencia de información: El cronograma de trabajo depende de la entrega oportuna por parte de EL CLIENTE de textos, imágenes, accesos, logos e información necesaria. En caso de demoras por parte de EL CLIENTE superiores a [5/10] días hábiles en entregar insumos o responder revisiones, los plazos del proyecto se pausarán automáticamente por el mismo período de retraso.

CUARTA: PROCESO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

1. EL DESARROLLADOR presentará hasta un máximo de [Número, ej: 2] rondas de revisiones sobre los entregables acordados.
2. Las correcciones deberán ser solicitadas por EL CLIENTE de manera consolidada en un único documento o comunicación formal por correo electrónico dentro de los [5] días hábiles posteriores a la entrega del avance.

QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

1. El precio total por el desarrollo se fija en la suma de [Monto] [ARS/USD].
2. Esquema de pagos:
 - 50% a la firma del presente contrato en concepto de anticipo para iniciar los trabajos.
 - 50% contra entrega del proyecto listo para su puesta en producción.
3. El incumplimiento o demora en los pagos suspenderá de inmediato los trabajos del Proyecto.

SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD DE LOS DATOS

1. Una vez cancelado el 100% del precio pactado, EL DESARROLLADOR cede a EL CLIENTE los derechos de explotación sobre el código fuente final desarrollado específicamente para el Proyecto.
2. Propiedad de la Información: Todos los datos, registros de usuarios, contenidos y base de datos generados por el uso de la aplicación son de exclusiva propiedad de EL CLIENTE.
3. EL DESARROLLADOR conserva el derecho de exhibir el trabajo finalizado en su portafolio profesional, sitio web o redes sociales con fines promocionales, salvo acuerdo explícito de confidencialidad en contrario.

SÉPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA Y JURISDICCIÓN

1. Las partes aceptan expresamente la celebración y firma del presente contrato mediante herramientas de firma electrónica (ZapSign, DocuSign o similar), reconociendo plena validez jurídica a la evidencia digital generada (IP, correo electrónico, sello de tiempo) conforme al Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
2. Para todos los efectos legales derivados del presente acuerdo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de [Ciudad / Provincia], renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ANEXO A: SERVICIOS RECURRENTE

(HOSTING, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO)

El presente Anexo complementa el Contrato Marco de Desarrollo Web y regula la prestación de servicios recurrentes de infraestructura en la nube, alojamiento y soporte técnico por parte de EL DESARROLLADOR a favor de EL CLIENTE.

1. PLAN DE SERVICIO ELEGIDO Y SERVICIOS INCLUIDOS

EL CLIENTE contrata el plan de servicios: [Nombre del Plan: ej. Infraestructura Cloud + Mantenimiento], que incluye:

- Alojamiento y Servicios Cloud Administrados: Hosting de la aplicación y gestión de servicios de Backend / Base de datos en la infraestructura en la nube administrada por EL DESARROLLADOR (Firebase / Google Cloud / similar).
- Monitoreo de disponibilidad (uptime) y seguridad de los servidores.
- Copias de seguridad (backups) periódicas de la base de datos.
- Actualizaciones de seguridad de librerías, dependencias y servicios.
- Hasta [X] horas mensuales de soporte técnico para corrección de errores o consultas sobre el sistema.

2. INFRAESTRUCTURA DE NUBE Y MIGRACIÓN DE DATOS

1. Administración de Cuenta: La infraestructura y el proyecto en la nube (Firebase/Google Cloud) permanecerán alojados dentro de la cuenta administrada de EL DESARROLLADOR para garantizar la continuidad operativa del servicio sin requerir configuraciones técnicas por parte de EL CLIENTE.

2. Rescisión y Entrega de Datos: En caso de finalización del servicio de mantenimiento por cualquier causa:

a) EL DESARROLLADOR entregará a EL CLIENTE una exportación completa de su base de datos y archivos (backup/dump) en formato estándar (JSON / CSV) dentro de los 10 días hábiles posteriores a la baja.

b) En caso de que EL CLIENTE disponga de su propia cuenta de Google Cloud / Firebase y solicite la transferencia directa del proyecto, EL DESARROLLADOR realizará la migración del proyecto de infraestructura, pudiendo facturar el costo por las horas de asistencia técnica que requiera dicho traspaso.

3. EXCLUSIONES Y LÍMITES DE USO

1. El servicio de mantenimiento NO incluye:

- Creación de nuevas funciones, pantallas, secciones o rediseño del sistema.
- Reparación de fallas o problemas causados por la manipulación del sistema por parte de terceros no autorizados.

2. Límites de consumo: El abono mensual incluye un tráfico y uso de base de datos correspondiente a la operatoria normal descrita en la propuesta. En caso de que el proyecto experimente un crecimiento extraordinario en volumen de usuarios o consumo de recursos en la nube (bandwidth, lecturas/escrituras en base de datos), EL DESARROLLADOR lo notificará a EL CLIENTE para adecuar el canon mensual.

4. DOMINIO E INFRAESTRUCTURA DE TERCEROS

1. La titularidad del nombre de dominio (registrado en NIC Argentina u otro registrador) pertenece a EL CLIENTE.
2. EL DESARROLLADOR no asume responsabilidad por caídas masivas de los proveedores globales de infraestructura en la nube (ej. Google Cloud Platform / Firebase) o ciberataques de escala mayor fuera de su control técnico.

5. CANON MENSUAL Y AJUSTE DE PRECIOS

1. El costo mensual del servicio administrado es de [Monto] [ARS/USD], abonable del 1 al 10 de cada mes por adelantado.
2. Los valores fijados en Pesos Argentinos (ARS) se actualizarán de forma [trimestral / semestral] tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, o el tipo de cambio acordado si se pactó en divisa extranjera.

6. DURACIÓN Y CANCELACIÓN

1. El presente anexo tendrá una duración mínima de [3 / 6] meses y se renovará automáticamente por períodos iguales.
2. Cualquiera de las partes podrá dar de baja el servicio notificando por escrito/email con al menos 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento del período mensual contratado.

FIRMAS (Vía Plataforma de Firma Electrónica)

EL DESARROLLADOR

[Nombre / Firma Digital]

EL CLIENTE

[Nombre del Representante / Firma Digital]